主題精選：土地登記之更正 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地登記之更正與地籍測量之更正的比較
發布日期: 2026-05-28
內文
• (一) 土地登記之更正：登記人員或利害關係人，於登記完畢後，發現登記錯誤或遺漏時，非
以書面聲請該管上級機關查明核准後，不得更正。但登記錯誤或遺漏，純屬登記人員記載時之
疏忽，並有原始登記原因證明文件可稽者，由登記機關逕行更正之（土§69）。
• (二) 地籍測量之更正：已辦地籍測量之地區，發現錯誤，除有下列情形之一者，得由登記機
關逕行辦理更正外，應報經直轄市或縣（市）主管機關核准後始得辦理：
1. 原測量錯誤純係技術引起。
2. 抄錄錯誤。
前項第1款所稱原測量錯誤純係技術引起，指原測量錯誤純係觀測、量距、整理原圖、訂正地
籍圖或計算面積等錯誤所致，並有原始資料可稽：第2款所稱抄錄錯誤，指錯誤因複丈人員記
載之疏忽所引起，並有資料可資核對（測§232）。
• (三) 兩者比較：
1. 相同點： (1)二者同屬地籍錯誤之更正。 (2)二者皆須報請直轄市或縣（市）主管機關核
准。
2. 相異點：(1)原因不同：
• ①土地登記之更正： 發生原因有二： A.登記錯誤：指登記事項與登記原因證明文件所載之內
容不符者（登§13）。 B.登記遺漏：指應登記事項而漏未登記者（登§13）。
• ②地籍測量之更正： 發生原因有二： A.測量錯誤：指施測方法所發生之錯誤。 B.抄錄錯誤：
指複丈人員記載所發生之錯誤。
• (2) 條件不同：

• ①土地登記之更正：土地登記之更正須「不得違反原登記之同一性」（即不得變更原登記之法
律關係）。此乃權利關係不實受土地法第43條（登記公信力）之保護。
• ②地籍測量之更正：地籍測量之更正無須「不得違反原登記之同一性」。此乃土地位置、土地
形狀、土地面積等測量不實不受土地法第43條（登記公信力）之保護。
• (3) 逕行更正情形不同：
• ①土地登記之逕行更正：登記錯誤或遺漏，純屬登記人員記載時之疏忽，並有原始登記原因
證明文件可稽者，由登記機關逕行更正之（土§69）。
• ②地籍測量之逕行更正：登記機關逕行更正之情形有二： A.原測量錯誤纯係技術引起：指原
測量錯誤纯係觀測、量距、整理原圖、訂正地籍圖或計算面積等錯誤所致，並有原始資料可
稽。 B.抄錄錯誤：指錯誤因複丈人員記載之疏忽所引起，並有資料可資核對。（測§232）
【註】
1. 土：土地法。
2. 登：土地登記規則。
3. 測：地籍測量實施規則。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下